

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2051/2537

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ จักร วา ล
ทรัสต์ จำกัด

เจ้าหนี้

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

บริษัท สหพันธ์จักรวาล จำกัด

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 750

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 96 (3)

สิทธิซึ่งมีตราสารย่อมหมายถึงตราสารที่ใช้แทนสิทธิหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นเอกสารที่
ทำขึ้นตามแบบพิธีในกฎหมาย และเป็นตราสารที่โอนกันได้ด้วยวิธีของตราสารนั้น
ไม่หมายความว่าถึงเอกสารธรรมดาที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งสิทธิทั่ว ๆ ไป
สิทธิการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์พร้อมทะเบียนรถยนต์และสัญญาเช่าซื้อที่ลูกหนี้มอบ
ให้เจ้าหนี้เพื่อประกันการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินที่โจทก์ออกให้แก่เจ้าหนี้ นั้น หา
ได้มีลักษณะเป็นสิทธิซึ่งมีตราสารในความหมายดังกล่าวไม่ แม้สิทธิดังกล่าวอาจโอน
แก่กันได้ก็เป็นเพียงการโอนสิทธิเรียกร้องธรรมดาเท่านั้น การที่ลูกหนี้มอบสิทธิการ
โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์พร้อมทะเบียนรถยนต์และสัญญาเช่าซื้อแก่เจ้าหนี้เพื่อเป็น
ประกันการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินที่โจทก์ออกให้แก่เจ้าหนี้ จึงไม่เป็นการจำนำ
สิทธิซึ่งมีตราสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 750 เจ้าหนี้จึงไม่มี
สิทธิขอรับชำระหนี้อย่างเจ้าหนี้มีประกันตาม พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483
มาตรา 96(3)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้(จำเลย) เต็ดขาดเจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามภาระคำประกันตัวสัญญาใช้เงินของโจทก์เป็นเงิน 112,753,161.64 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ขายทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้วขอรับในส่วนที่ขาดตามมาตรา 96(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2583

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ให้บรรดาเจ้าหนี้ตรวจคำขอรับชำระหนี้แล้วไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ ส่วนกรรมการผู้จัดการของลูกหนี้หลบหนีไม่มาให้การใน ชั้นสอบสวนและอยู่ระหว่างดำเนินการตามหมายจับของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์จึงงดสอบสวนพยานลูกหนี้ และมีความเห็นเสนอศาลชั้นต้นว่าโจทก์ไม่ใช่ เจ้าของสิทธิการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ของลูกหนี้ จึงไม่มีอำนาจที่จะนำสิทธิการโอน กรรมสิทธิ์รถยนต์ไปจำนำกับเจ้าหนี้ และการที่โจทก์นำสิทธิการโอนกรรมสิทธิ์ รถยนต์ของลูกหนี้พร้อมทะเบียนรถยนต์และสัญญาเช่าซื้อไปมอบให้เจ้าหนี้ไม่ เป็นการประกันหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินที่โจทก์ออกให้แก่เจ้าหนี้เพื่อประกันหนี้ที่ โจทก์กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้แต่อย่างใด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามความเห็นของเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ทางสอบสวนพยานฝ่ายเจ้าหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ความว่า เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากมูลหนี้ตามภาระค้ำประกันตัวสัญญาใช้เงินของโจทก์โดยหนี้รายนี้เกิดจากโจทก์ได้กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้เนื่องจากโจทก์ประสบปัญหาด้านการเงินไม่มีเงินจ่ายให้แก่ลูกค้าผู้ฝากเงินกระทรวงการคลังจึงมอบหมายให้เจ้าหนี้เป็นผู้ระดมแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ให้บริษัทเงินทุนที่ประสบปัญหาได้กู้ยืมเงินนำไปแก้ปัญหาดังกล่าว โจทก์ได้กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้รวม 15 ครั้งระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2527 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2527 เป็นเงิน 73,740,000 บาท ในการกู้ยืมเงินแต่ละครั้งโจทก์ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินแก่เจ้าหนี้รวม 15 ฉบับ โดยสัญญากับเจ้าหนี้ว่าจะจ่ายเงินคืนของแต่ละครั้งในการกู้ยืมนั้น หากเจ้าหนี้ทวงถามและยอมใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16.5 และ 17.5 ต่อปีทุกเดือน เพื่อชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว รายละเอียดตามสำเนาภาพถ่ายตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 ถึง จ.16 ในการกู้ยืมเงินระหว่างโจทก์กับเจ้าหนี้มีนายสุนทร พงษ์รัตน์ นายบุญ บุญบัวสุวรรณ และหม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเป็นอาวัลตัวสัญญาใช้เงินทั้ง 15 ฉบับ และมีนางกรรณิการ์ บัวสุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเป็นอาวัลตัวสัญญาใช้เงินฉบับเลขที่ 009 ถึง 017 รวม 9 ฉบับ ด้วยตามเอกสารหมายเลข จ.8 ถึง จ.16 นอกจากนั้นลูกหนี้ยังได้เสนอสิทธิในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มีมูลค่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อ กล่าวคือ เมื่อลูกค้าผู้เช่าซื้อรถยนต์ของลูกหนี้ได้มาทำสัญญาเช่าซื้อกับลูกหนี้ ลูกหนี้จะนำสิทธิการโอนทะเบียนรถยนต์มามอบให้แก่เจ้าหนี้ โดยทำหนังสือมอบสิทธิการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์พร้อมทะเบียนรถยนต์ และสัญญาเช่าซื้อให้ไว้แก่เจ้าหนี้ โดยตกลงให้เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะบังคับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของเจ้าหนี้หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ในหนี้ประกันการกู้ยืมเงินระหว่างโจทก์กับเจ้าหนี้โดยได้มอบสิทธิการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์รวม 196 คัน ตามรายละเอียดใบคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ของลูกหนี้เอกสารหมายเลข จ.18 จำนำไว้เป็นประกันหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว ต่อมาวันที่ 22 ตุลาคม 2527 ลูก

หนี้ได้ทำหนังสือสละสิทธิไว้แล้วว่า หากลูกหนี้ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามที่ได้นำสิทธิการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ไปจำหน่ายเป็นประกันกับเจ้าหนี้ ดังกล่าวลูกหนี้จะไม่ไต่เบียดเอาจากโจทก์ หนังสือดังกล่าวคือการให้สัตยาบันของลูกหนี้ในการจำหน่ายสิทธิการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ดังกล่าวแล้วเจ้าหนี้จึงขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างเจ้าหนี้มีประกันตามมาตรา 96(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าหนี้ว่าสิทธิการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์พร้อมทะเบียนรถยนต์และสัญญาเช่าซื้อที่ลูกหนี้มอบให้เจ้าหนี้เป็นประกันหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินที่โจทก์ออกให้แก่เจ้าหนี้ นั้น เป็นการจำหน่ายสิทธิซึ่งมีตราสารแก่เจ้าหนี้หรือไม่ เห็นว่าสิทธิซึ่งมีตราสารย่อมหมายถึงตราสารที่ใช้แทนสิทธิหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นตามแบบพิธีในกฎหมายและเป็นตราสารที่โอนกันได้ด้วยวิธีของตราสารนั้น แต่ไม่หมายความถึงเอกสารธรรมดาที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งสิทธิทั่ว ๆ ไปซึ่งสิทธิการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์พร้อมทะเบียนรถยนต์และสัญญาเช่าซื้อที่ลูกหนี้มอบให้เจ้าหนี้เพื่อประกันการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินที่โจทก์ออกให้แก่เจ้าหนี้ นั้น หากได้มีลักษณะเป็นสิทธิซึ่งมีตราสารในความหมายดังกล่าวไม่ แม้สิทธิดังกล่าวอาจโอนแก่กันได้ก็เป็นเพียงการโอนสิทธิเรียกร้องธรรมดาเท่านั้น การที่ลูกหนี้มอบสิทธิการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์พร้อมทะเบียนรถยนต์และสัญญาเช่าซื้อแก่เจ้าหนี้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินที่โจทก์ออกให้แก่เจ้าหนี้ จึงไม่เป็นการจำหน่ายสิทธิซึ่งมีตราสารตามนัยมาตรา 750 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้อย่างเจ้าหนี้มีประกันตามมาตรา 96(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ดังที่เจ้าหนี้ฎีกาศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของเจ้าหนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่เจ้าหนี้ฎีกาต่อไปว่า แม้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเจ้าหนี้มิได้เป็นเจ้าหนี้มีประกันก็ตาม แต่ก็ชอบที่จะให้เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยกำหนดเงื่อนไขอย่างเจ้าหนี้มีประกันหรือเจ้าหนี้ไม่มีประกันมิใช่ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดนั้น เห็นว่าเจ้าหนี้ยื่น

คำขอรับชำระหนี้อย่างเจ้าหนี้มีประกันตามมาตรา 96(3)แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เท่านั้นทั้งมิได้อุทธรณ์ในปัญหานี้ต่อศาลอุทธรณ์แต่อย่างใด ดังนี้ฎีกาของเจ้าหนี้ดังกล่าวจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-สวิน อักษรายุธ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1) คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการจำหน่ายสิทธิซึ่งมีตราสารตาม มาตรา 750 ไว้อย่างถูกต้อง ข้าพเจ้าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด เรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เพียรพยายามที่จะทำความเข้าใจและให้บุคคลอื่นได้เข้าใจมานานแล้วตั้งแต่ปี 2521 เริ่มแต่สมัยที่ข้าพเจ้าทำงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ผู้สนใจขอให้ดูบทความเดิมของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องคือ 1. จำนำสิทธิ, นิตยสารบทบัญญัติ เล่ม 35 ตอน 3,25212. แก่ความเข้าใจเรื่องจำนำสิทธิ, นิตยสารบทบัญญัติ เล่ม 36 ตอน 2,25223. การใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ของธนาคารพาณิชย์,

นิตยสารบทบัญญัติ เล่ม 42, ตอน 2,25294. จะยึดทรัพย์สินที่ถูกยึดหนึ่งหรือจำนวน
ไว้ได้หรือไม่, นิตยสารดุลพาห, เล่ม 4 ปีที่ 33กรกฎาคม-สิงหาคม 25295. การใช้
กฎหมายว่าด้วยสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับสิทธิอื่น ๆ นิตยสารดุลพาห เล่ม 5 ปีที่
36,25326.การจำนำสิทธิที่จะได้รับเงินฝากคืน, นิตยสารดุลพาห, เล่ม 6,ปีที่ 39,
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2535 และวารสารนิติศาสตร์,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่
23 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2536 (2) ก่อนคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่บันทึกนี้มีคำ
พิพากษาศาลฎีกาอยู่ 2 ฉบับ คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1474/2528 และ
5438/2534ซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง "การจำนำสิทธิที่จะได้รับเงินฝาก
คือ" เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและทำความเข้าใจ ข้าพเจ้าขอคัดลอกบทความดัง
กล่าวเฉพาะที่เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่1474/2528 และ 5438/2534 นำมาลง
พิมพ์ไว้ ณ ที่นี้ด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1474/2538 และ 5438/2534 คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 1474/2528 ซึ่งเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ออกมาหลังเรื่อง "จำนำสิทธิ"
ของข้าพเจ้า ข้อเท็จจริงมีว่า "จำเลยทำสัญญากับธนาคารผู้คัดค้านไว้ว่า จำเลยยอม
มอบเงินฝากประจำของจำเลยพร้อมด้วยใบรับฝากไว้เป็นหลักประกันหนึ่งของจำเลย
ต่อธนาคาร ถ้าจำเลยผิดสัญญา ยอมให้ธนาคารผู้คัดค้านนำเงินจากบัญชีเงินฝากดัง
กล่าวชำระหนี้ได้ทันทีและตราใบที่ธนาคารยังไม่ได้รับชำระหนี้ จำเลยจะไม่ถอนเงิน
ฝาก และจะไม่กระทำการใดให้เป็นการเสื่อมสิทธิในหลักประกัน ศาลฎีกาเห็นว่า
หนังสือสัญญาดังกล่าวเป็นการจำนำสิทธิตามตราสาร ใบรับฝากเงินประจำของจำเลย
เพื่อเป็นประกันหนึ่งของจำเลยที่มีต่อธนาคารผู้คัดค้านตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 747,750 ธนาคารผู้คัดค้านเป็นผู้รับจำนำสิทธิตามตราสารนั้น จึงเป็น
เจ้าหนี้มีประกันซึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันตาม พระราชบัญญัติล้ม
ละลายฯ มาตรา 95 และมาตรา 110 บรรดาสิทธิซึ่งจำนำตามตราสารใบรับฝาก
เงินเป็นมูลหนี้ซึ่งต้องชำระเป็นเงินตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
754 บรรดาของจำเลยได้ตกลงกับธนาคารผู้คัดค้านให้หักเงินฝากของจำเลยชำระหนี้

ได้โดยไม่ต้องนำไปขายทอดตลาดเพื่อบังคับจำนำ ธนาคารผู้คัดค้านจึงมีสิทธิหักเงิน
ฝากประจำของจำเลยซึ่งจำนำไว้ นั่นเอาชำระหนี้ธนาคารได้ในฐานะเป็นหนี้มีประกัน
ธนาคารผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำเลยอยู่ก่อนพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิหักกลบหนี้กับ
จำเลยได้ตาม พระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 102 โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความ
ยินยอมของจำเลย และสิทธิในการขอหักกลบหนี้ตามมาตรา นี้ย่อมกระทำได้เลยแม้
จะเป็นเวลาหลังพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่มีสิทธิขอเพิกถอน
การหักกลบหนี้ตามมาตรา 115" ข้าพเจ้าเห็นว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้
เป็นการจำนำสิทธิตามใบรับฝากเงินไว้เป็นประกันหนี้ของจำเลยต่อธนาคารผู้คัดค้าน
ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ถูกต้องแล้ว แต่ที่วินิจฉัยว่าเป็นการจำนำสิทธิตามตราสารโดยอ้าง
มาตรา 750 ด้วยนั้นยังคลาดเคลื่อนอยู่โดยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นที่ว่าตามมาตรา
750 เป็นเรื่องจำนำสิทธิซึ่งมีตราสารสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากเงินมิใช่สิทธิซึ่งมี
ตราสารตามมาตรา 750 และไม่ต้องด้วย มาตรา 751, 752, 753 แต่ตามคำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 1474/2528 กล่าวถึงการตกลงกันให้หักเงินฝากของจำเลยชำระหนี้ได้โดย
ไม่ต้องนำไปขายทอดตลาดเพื่อบังคับจำนำธนาคารผู้คัดค้านจึงมีสิทธิหักเงินฝากนั้น
อาจเป็นข้อวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้ว ดังที่จะกล่าวต่อไปในภายหลัง ต่อมาคำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 5438/2534 คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วม
กันชำระเงิน แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์จึงบังคับคดีโดยขอให้ยึดทรัพย์ของ
จำเลยทั้งสองและขอให้อายัดเงินค้ำประกันสัญญาก่อสร้างโรงเรียนของจำเลยที่
1 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้อายัดเงินค้ำประกันสัญญาก่อสร้างดังกล่าว ห้ามมิให้ผู้ร้องส่ง
มอบเงินดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 แต่ให้ชำระเงินหรือส่งมอบแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ธนาคารทหารไทย ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ได้เปิดบัญชีเงินฝากประจำไว้กับผู้
ร้อง โดยมีข้อตกลงและหนังสือให้ความยินยอมว่าจำเลยที่ 1 มอบใบรับฝากประจำ
และเงินฝากในบัญชีไว้เป็นหลักประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ที่มีต่อผู้ร้อง ยินยอมให้ผู้
ร้องหักเงินตามใบรับฝากประจำรวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นชำระหนี้สินต่าง ๆ ของจำเลย

ที่ 1 ตราบใดที่จำเลยที่ 1 ยังมีหนี้สินอยู่กับผู้ร้องจำเลยที่ 1 จะไม่ถอนเงินฝากจากบัญชีดังกล่าวเป็นการจำหน่ายสิทธิตามตราสาร ผู้ร้องจึงไม่สามารถส่งมอบเงินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตามคำร้องนี้จึงมีประเด็นว่า จำเลยได้จำหน่ายสิทธิที่จะได้รับเงินฝากประจำคืนจากธนาคารผู้ร้องไว้กับธนาคารผู้ร้องหรือไม่ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นการจำหน่ายสิทธิ จึงอ้างว่าไม่สามารถส่งมอบเงินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งว่าเงินฝากประจำในธนาคารผู้ร้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ข้อตกลงให้เงินฝากและสมุดคู่สอบัญชีเงินฝากประจำที่มอบแก่ผู้ร้องเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ที่มีต่อผู้ร้อง ไม่ทำให้เงินฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฝากที่จะมอบเป็นการจำหน่ายแก่ผู้ร้องได้ กรณีจึงไม่ใช่การจำหน่ายสิทธิซึ่งมีตราสารและแม้จะเป็นการจำหน่าย เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็มีสิทธิอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิอายัดเงินฝากประจำของจำเลยที่ 1 ได้ ให้ยกคำร้อง ที่ศาลชั้นต้นว่ากรณีไม่ใช่จำหน่ายสิทธิซึ่งมีตราสารนั้นคงถูกต้องแน่ เพราะสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากประจำหรือใบรับฝาก หากใช้สิทธิอันมีตราสารตามมาตรา 750 ไม่ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น และที่ศาลชั้นต้นว่าเงินฝากประจำในธนาคารผู้ร้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องก็ถูกต้องอีก ไม่มีใครเถียง เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 672 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้รับฝากเงินไม่พึงต้องส่งคืนเป็นเงินอันเดียวกันกับที่รับฝาก ผู้รับฝากมีสิทธิจะเอาเงินซึ่งฝากนั้นออกใช้ก็ได้ แต่ตามคำร้องของผู้ร้องนั้น อ้างว่าเป็นการจำหน่ายสิทธิตามตราสาร แม้จะหมายถึงตราสารตามมาตรา 750 หรือไม่ก็ตาม ผู้ร้องมิได้อ้างว่า เป็นการจำหน่ายตัวเงินหรือเม็ดเงินที่รับฝากไว้ ซึ่งจะทำกันดังนี้ไม่ได้ เพราะกรรมสิทธิ์ในเงินตกเป็นของผู้ร้องแล้ว แต่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นการจำหน่ายสิทธิ (ที่จะได้รับเงินฝากคืนจากผู้ร้อง) แก่ผู้ร้องต่างหาก เป็นการจำหน่ายสิทธิอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีตัวตน และก็มิใช่เรื่องการจำหน่ายสมุดคู่ฝากใบรับฝากประจำอันเป็นทรัพย์สินมีรูปร่างมีตัวตนซึ่งโดยปกติไม่มีใครเขาทำกัน ส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่าจำเลยที่ 1 ได้มอบใบรับฝากประจำและเงินฝากในบัญชีไว้เป็นหลักประกันหนี้จำเลยที่ 1 ที่มีต่อ

ผู้ร้องนั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้ร้องกล่าวประกอบในการบรรยายในคำร้องเท่านั้น เนื้อหาที่แท้จริงนั้นได้แก่ จำเลยที่ 1 ได้จำหน่ายสิทธิที่จะได้รับเงินฝากคืนจากผู้ร้องแก่ผู้ร้องต่างหาก สิทธิที่ว่ามานี้เป็นสิทธิเรียกร้อง เป็นทรัพย์สิน หมายความว่าจำเลยผู้ฝากมีสิทธิเรียกร้องให้ธนาคารผู้ร้องคืนเงินฝากให้แก่ตน เงินนั้นเป็นวัตถุแห่งสิทธิ แต่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำหน่าย สิทธิเรียกร้องนั้นต่างหากที่เป็นทรัพย์สินที่จำหน่าย เพราะอาจมีราคาและอาจถือเอาได้เนื่องจากอาจโอนให้แก่กันได้จึงเป็นสังหาริมทรัพย์ ผู้ร้องมิได้กล่าวในคำร้องไว้เลยว่าเป็นการจำหน่ายใบรับฝากประจำ แต่กล่าวไว้ชัดว่าเป็นการจำหน่ายสิทธิตามตราสารที่ศาลชั้นต้นกลับไปวินิจฉัยว่าเงินฝากประจำในธนาคารผู้ร้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องซึ่งก็เป็นการกล่าวที่ถูกต้องดังว่ามาแต่แรก แต่เป็นการนอกเหนือผิดไปจากประเด็นที่ผู้ร้องตั้งไว้ในคำร้องที่กล่าวไว้ว่าเป็นการจำหน่ายสิทธิตามตราสาร (จะเป็นตราสารตามมาตรา 750 หรือไม่ก็ตาม) ศาลชั้นต้นกล่าวต่อมาว่า "ข้อตกลงให้เงินฝากและสมุดคู่สอบตามบัญชีเงินฝากประจำที่ธนาคารผู้ร้องซึ่งเป็นประกันหนึ่งของจำเลยที่ 1 ที่มีต่อผู้ร้อง ไม่ทำให้เงินฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฝากที่จะมอบให้เป็นการจำหน่ายแก่ผู้ร้องได้" ข้าพเจ้าเห็นว่าเมื่อดูจากคำร้องของผู้ร้องที่ศาลฎีกาคัดย่อมานั้น เห็นว่าผู้ร้องมิได้กล่าวในคำร้องว่าดังนั้น และกล่าวว่า "จำเลยที่ 1 ได้มอบใบรับฝากประจำและเงินฝากในบัญชีไว้เป็นหลักประกันหนึ่งของจำเลยที่ 1 ที่มีต่อผู้ร้องยินยอมให้ผู้ร้องหักเงินตามใบรับฝากประจำ ฯลฯ" ซึ่งตามคำร้อง เมื่อตีความตามเจตนาที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงตามถ้อยคำสำนวนหรือตามตัวอักษร(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 132 เดิม, 171 ใหม่) ก็ต้องหมายความว่าหักเงินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง แล้วนั้นตามสิทธิของจำเลยที่ 1 ที่จะได้รับคืนจากผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำหน่ายสิทธิจากจำเลยที่ 1 นั้นเอง ส่วนที่ศาลชั้นต้นกล่าวว่า "แม้จะเป็นการจำหน่ายเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็มีสิทธิอาศัยทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้" ข้าพเจ้าได้มีความเห็นมานานแล้วว่า ถ้าหากเป็นการจำหน่าย(ในที่นี้หมายถึงการจำหน่ายสิทธิที่จะได้รับเงินฝากคืน) จะยึด(รวมทั้งอาศัยด้วย) ทรัพย์สินที่ถูกจำหน่ายไว้ไม่ได้ เพราะเท่ากับเป็นการทำลาย

สิทธิรับจำนำซึ่งกฎหมายให้ความรับรองคุ้มครองไว้(โปรดดูเรื่อง "จะยึดทรัพย์สินที่ ถูกยึดหน่วงหรือจำนำไว้ได้หรือไม่"ในดุลพินิจ เล่ม 4 ปีที่ 33 กรกฎาคม-สิงหาคม 2529 หน้า 4 ถึง 14) ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5438/2534 ดังกล่าว ผู้ร้องอุทธรณ์ คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยตัดบทโดยรวบรัดเอาเลย่ว่า"การที่จำเลยที่ 1 เปิด บัญชีเงินฝากประจำไว้กับผู้ร้อง แล้วมอบใบรับฝากประจำให้ผู้ร้องไว้ โดยมีข้อตกลง กันตามหนังสือให้ความยินยอม ฯลฯ นั้น จะเป็นการจำนำสิทธิตามตราสารดังข้ออ้าง ของผู้ร้องหรือไม่ก็ตาม จำเลยที่ 1 ก็ยังคงมีสิทธิเรียกร้องเงินตามใบรับฝากประจำ จากผู้ร้องได้ โจทก์จึงมีสิทธิขอให้อายัดเงินจำนวนดังกล่าวได้ พิพากษายืน" ข้าพเจ้า เห็นว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์กล่าวรวบรัดอย่างคลาดเคลื่อน ถ้าหากเป็นการจำนำ หมายความว่าจำนำสิทธิเรียกร้องที่จะเรียกร้องให้ส่งเงินฝากคืนอันเป็นทรัพย์สินและ เป็นสังหาริมทรัพย์ (จะเป็นสิทธิตามตราสารหรือไม่ก็ตาม) เงินที่ลูกค้าฝากธนาคารไว้ และตกเป็นของธนาคารแล้วนั้น ย่อมเป็นวัตถุแห่งสิทธิเรียกร้อง ผู้ร้องผู้รับจำนำจึงมี สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากเงินอันเป็นวัตถุแห่งสิทธิก่อนเจ้าหนี้คนอื่น ๆ โดยหลัก การดังนี้แล้วจะมาอ้างว่าโจทก์มีสิทธิขอให้อายัดเงินจำนวนดังกล่าวกระไรได้ ตามคำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 5438/2534 ดังกล่าว ผู้ร้องฎีกาศาลฎีกากล่าวว่า "ปัญหาที่จะ วินิจฉัยตามฎีกาข้อแรกมีว่า การที่จำเลยที่ 1 เปิดบัญชีเงินฝากประจำไว้กับผู้ร้อง และมอบใบรับฝากประจำและเงินฝากในบัญชีดังกล่าวให้ผู้ร้องไว้เป็นประกันการ ชำระหนี้ที่จำเลยที่ 1 มีต่อผู้ร้อง เป็นการจำนำเงินฝากประจำ หรือเป็นการจำนำสิทธิ ซึ่งมีตราสารตามมาตรา 750 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ศาลฎีกา เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 1 ฝากเงินไว้กับผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 672 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้รับฝากเงินไม่พึงต้องส่งคืนอันเดียวกันกับที่รับ ฝาก ผู้รับฝากมีสิทธิจะเอาเงินซึ่งฝากนั้นออกใช้ก็ได้ ฉะนั้นเงินที่ฝากจึงตกเป็นของผู้ ร้อง ผู้ร้องคงมีแต่หน้าที่คืนเงินให้ครบจำนวนเท่านั้น การที่จำเลยที่ 1 ตกลงมอบเงิน ฝากพร้อมสมุดบัญชีฝากประจำไว้แก่ผู้ร้องก็เพียงเพื่อเป็นประกันหนี้ที่จำเลยที่ 1 จะ

พืงมีต่อผู้ร้องแม่จำเลยที่ 1 จะตกลงยินยอมให้ผู้ร้องหักเงินจากบัญชีดังกล่าวมาชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวตามหนังสือให้ความยินยอมของจำเลยที่ 1 เอกสารหมาย ร.7 ก็เป็นเรื่องความตกลงในการฝากเงินเพื่อเป็นประกันนั่นเอง หากทำให้ตัวเงินตามจำนวนในบัญชีเงินฝากยังคงเป็นของจำเลยที่ 1 อันผู้ร้องยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้ไม่ ความตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นการจำนำเงินฝาก และการที่จำเลยที่ 1 มอบใบรับฝากประจำให้ผู้ร้องยึดถือไว้เป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ก็มิใช่เป็นการจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 750 อีกเช่นกันเพราะใบรับฝากประจำเป็นเพียงหลักฐานการรับฝากและถอนเงินที่ผู้ร้องออกให้จำเลยที่ 1 ยึดถือไว้เพื่อความสะดวกในการฝากและถอนเงินในบัญชีฝากประจำของจำเลยที่ 1 เท่านั้น ไม่อยู่ในลักษณะของสิทธิซึ่งมีตราสาร ฎีกาข้อนี้ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น" ข้อวินิจฉัยของศาลฎีกาตอนแรกนี้ ที่ข้าพเจ้าเห็นว่าถูกต้องก็เฉพาะในข้อวินิจฉัยที่ว่า "การที่จำเลยที่ 1 มอบใบรับฝากประจำให้ผู้ร้องยึดถือไว้เป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ก็มิใช่เป็นการจำนำสิทธิซึ่งมีตราสารตามมาตรา 750 เพราะใบรับฝากประจำเป็นเพียงหลักฐานการรับฝากและถอนเงินที่ผู้ร้องออกให้จำเลยที่ 1 ยึดถือไว้เพื่อสะดวกในการฝากและถอนเงินในบัญชีฝากประจำของจำเลยที่ 1 เท่านั้น" ส่วนที่ไม่ถูกต้อง จะได้กล่าวต่อไปนี้ ศาลฎีกาตั้งปัญหาไว้ตอนแรกว่า "การที่จำเลยที่ 1 เปิดบัญชีเงินฝากประจำไว้กับผู้ร้อง และมอบใบรับฝากประจำและเงินฝากในบัญชีดังกล่าว ให้ผู้ร้องไว้เป็นประกันการชำระหนี้ที่จำเลยที่ 1 มีต่อผู้ร้อง เป็นการจำนำเงินฝากประจำหรือเป็นการจำนำสิทธิซึ่งมีตราสารตามมาตรา 750 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่" ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แต่ตอนแรกแล้วว่า ตามคำร้องของผู้ร้อง (เพียงเท่าที่ศาลฎีกาย่นย่อมานั้น) มีประเด็นว่าจำเลยได้จำนำสิทธิที่จะได้รับเงินฝากประจำคืนจากธนาคารผู้ร้องไว้กับธนาคารผู้ร้องหรือไม่ จึงไม่มีประเด็นว่าจะจำนำเงินฝากประจำกันได้อย่างไรหรือไม่ ถึงขนาดที่ศาลฎีกาอ้าง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 672 และอ้างว่าจำเลยที่ 1 ฝากเงินไว้กับผู้ร้อง ฉะนั้นเงินที่ฝาก

จึงตกเป็นของผู้ร้องและกล่าวไว้อย่างชัดเจนในตอนต่อมาด้วยว่า"หาทำให้ตัวเงินตามจำนวนในบัญชีเงินฝากยังคงเป็นของจำเลยที่ 1 อันผู้ร้องได้ยึดไว้เป็นประกันการชำระหนี้ไม่ ความตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นการจำนำเงินฝาก" เห็นได้ชัดว่าข้อวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่ตรงประเด็นตามคำร้องที่ผู้ร้องร้องขึ้นมาตั้งแต่ชั้นศาลชั้นต้นทีเดียว และเห็นได้ชัดว่าศาลฎีกายังมองไม่เห็นว่าการจำนำสิทธิอันเป็นทรัพย์สินและเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนโดยทั่วไปย่อมเป็นกรณีที่ต้องด้วยมาตรา 750 ซึ่งศาลฎีกาก็ได้อ้างไว้แล้วว่ากรณีนี้ไม่ต้องด้วยมาตรา 750 อย่างที่ข้าพเจ้าว่าไว้ข้างต้น ก็เมื่อถือว่าเงินที่ฝากนั้นตกเป็นของธนาคารผู้ร้องแล้วไม่ว่าจำเลยหรือผู้ร้องก็รู้กันแล้ว เราจะมามัวถือกันว่าไม่เป็นการจำนำตัวเงินฝาก ซึ่งย่อมจะทำได้อยู่แล้วเพราะเงินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารผู้ร้องแล้ว จึงย่อมไม่ได้ประโยชน์อันใดที่จะไปวินิจฉัยเช่นนั้นเหตุใดเราจึงไม่คิดกันว่าจะเป็นการจำนำสิทธิซึ่งเป็นทรัพย์สินอันเป็นสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 747 ได้หรือไม่ต่อไปด้วยเล่า เพราะเราย่อมทราบกันดีแล้วว่าทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ย่อมเป็นสังหาริมทรัพย์ จึงย่อมจำนำกันได้เช่นเดียวกับการจำนำสังหาริมทรัพย์ชนิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นการตรงประเด็นตามคำร้องร้องขึ้นมาในคดีนี้ด้วยอย่างไม่มีปัญหาการที่ศาลฎีกากลับวินิจฉัยไปดังกล่าว จึงเป็นการนอกประเด็นอย่างไม่ต้องสงสัย ไพจิตรบุญญพันธุ์